

RECURSO CÍVEL Nº 5065369-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MANOELITA MAGNOLIA LISBOA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADO. PLEITO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO CORRESPONDENTE A 70 PONTOS EM PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N.º 13.324/2016. APOSENTADORIA EM 1984. PARIDADE CONFIGURADA. TEMA 294 TNU. PONTUAÇÃO MÍNIMA COM CARÁTER GENÉRICO DEVENDO SER ESTENDIDA AOS INATIVOS COM PARIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da Autora ao recebimento da GDASS em 70 pontos, bem como condenar o INSS a pagar as diferenças, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, conforme disposto no tema 1.030 do STJ e o termo de renúncia apresentado no evento 7, DECL2. O pagamento dos atrasados deverá observar a prescrição quinquenal, sendo limitado à alçada dos Juizados Especiais Federais, nos termos do tema 1.030 do STJ. Sobre o montante deverá incidir juros e correção monetária desde a citação, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de parte recorrente vencedora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se. Após, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5065369-41.2024.4.02.5101

510015016454 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5065369-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MANOELITA MAGNOLIA LISBOA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito de pagamento da GDASS na pontuação mínima de 70 pontos, como pago aos servidores ativos. Vejamos:

"[...]"

Analisada a prejudicial, passo à apreciação do mérito propriamente dito e, ao fazê-lo, constato que a Lei nº 10.855/2004, que instituiu a GDASS, determinou que esta fosse paga aos servidores ativos, inativos e pensionistas. Referido normativo também estabeleceu limites para a percepção da vantagem, atribuindo critério diferenciado para servidores da ativa em relação a aposentados e pensionistas.

Conforme o art. 11 da referida lei, a gratificação em comento tem por fim incentivar o desempenho individual e institucional. Entretanto, a GDASS era paga aos servidores ativos independentemente de qualquer avaliação, por força da regra de transição disposta no § 11 do mesmo art. 11.

Desse modo, não restam dúvidas de que a GDASS acabava sendo uma gratificação de caráter genérico, sem qualquer relação com a produtividade do servidor. Por conseguinte, diante da ausência de regulamentação, não se revelava cabível a fixação de percentuais inferiores para inativos e pensionistas.

Ocorre que a GDASS foi devidamente regulamentada pela Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES e pela Portaria nº 397/INSS/PRES, sendo o ciclo de avaliação iniciado em 23 de maio de 2009, momento a partir do qual não mais há dúvidas sobre a natureza pro labore faciendo da

gratificação. Observe-se que as alterações normativas decorrentes da Lei nº 13.324/2016 de forma alguma tiveram o condão de transmutar a natureza jurídica da referida vantagem remuneratória.

Em outras palavras, a Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social, desde a regulamentação em 2009, é paga com base em desempenho do trabalho, razão pela qual não se aplica no cálculo dos valores devidos o alegado direito à paridade entre servidores ativos e inativos.

Nesse ponto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em situação idêntica à aqui analisada, reconheceu inexistir direito aos inativos a receberem o GDASS nos mesmos patamares devidos aos servidores ativos, a partir de 23/05/2009. Observe-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTETÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO¹.

O entendimento reiterado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em nada destoa do esposado pelo Excelso Pretório, conforme demonstram os acórdãos abaixo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSS. GDASS. APOSENTADOS. VALOR APÓS IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1- Trata-se de apelação interposta por CARLOS VIEIRA DE MELLO FILHO, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, tendo como objeto a sentença (Evento 28), nos autos da ação ordinária onde o autor objetiva a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS em valor equivalente ao montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente apurado com base em 70 pontos, com o pagamento dos correspondentes atrasados desde a vigência da Lei nº 13.324/2016. 2- O autor alega que, em razão da paridade entre servidores ativos e inativos, as alterações promovidas pela Lei 13.324/2016, em especial a ocorrida na redação do § 1º do artigo 11 da Lei 10.855/2004, passando o limite mínimo de recebimento da GDASS pelos ativos de valor correspondente a 30 pontos para 70 pontos, estenderia tal benefício aos aposentados e pensionistas, no caso, promovendo também para estes o recebimento da GDASS no quantitativo de 70 pontos. 3- Observe-se que a norma que aponta como fundamento do seu direito, o parágrafo 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, refere-se exclusivamente aos servidores ativos, uma vez que condiciona, conforme o parágrafo 2º do indigitado artigo, que aquela pontuação será distribuída em função dos resultados obtidos nas avaliações de desempenho individual e institucional, conforme já vem acontecendo desde 2009, porquanto, configurando, de forma clara e efetiva, a natureza pro labore faciendo da gratificação ora debatida. Ademais, o artigo 16 da lei em comento não foi alterado pelas inovações trazidas pela Lei 13.324/2016, ou seja, não houve nenhuma modificação na norma que regulamenta a incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social. 4- Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 5- Não se reputa ilegal a distinção estabelecida pela Lei 10.855/2004 entre servidores ativos e inativos para fins de pagamento da GDASS a partir do momento em que a gratificação em questão perde o caráter genérico e adquire natureza pro labore faciendo em razão da homologação do resultado das avaliações. 6- Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal e da 5ª Turma Especializada desta Eg. Corte. 7- Apelação desprovida.²

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL - GDASS. LEI 10.855/2004. PONTUAÇÃO VINCULADA À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DECRETO 6.493/2008. REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. PORTARIA INSS/PRES 397/2009. ESTABELECIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS NOS MOLDES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE APÓS A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A AUTORA, ORA APELANTE, SERVIDORA APOSENTADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PRETENDE RECEBER A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, ISTO É, EM VALOR CORRESPONDENTE AO MÍNIMO DE 70 (SETENTA) PONTOS, NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO § 1º DO ART. 11 DA LEI Nº 10.855/2004 DADA PELA LEI Nº 13.324/2016, BEM COMO OS VALORES ATRASADOS, CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE O QUE A PARTE AUTORA DEVERIA TER RECEBIDO E O QUE EFETIVAMENTE RECEBEU. 2. DECORRIDO MENOS DO QUE CINCO ANOS ENTRE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.324/2016 E A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, OCORRIDA EM 13/05/2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, VERIFICA-SE A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO; OU SEJA, DAS PARCELAS ANTERIORES A 13/05/2014, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3. A LEI Nº 10.855/2004, AO INSTITUIR A CARREIRA DO SEGURO SOCIAL,

CRIOU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS, DEVIDA EM FUNÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL DOS SERVIDORES. 4. SENDO A GDASS UMA GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO DESEMPENHO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL, NÃO PODERIA SER PAGA NO MESMO PATAMAR AOS SERVIDORES INATIVOS, QUE NÃO MAIS EXERCEM ATIVIDADE A SER AVALIADA. 5. O ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004 ESTABELECEU CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA A INCORPORAÇÃO DA GDASS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E ÀS PENSÕES. 6. O ART. 11, § 11 DA LEI Nº 10.855/2004 PRESCREVEU QUE ENQUANTO NÃO FOSSE EFETUADA A REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, OS SERVIDORES EM ATIVIDADE RECEBERIAM O VALOR DE PAGAMENTO MENSAL DE OITENTA PONTOS. 7. NA MEDIDA EM QUE TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE RECEBERIAM UM VALOR FIXO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TERIA A GDASS, NESTE PERÍODO, UM CARÁTER GENÉRICO, DESVINCULADO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PELO SERVIDOR, PROPORCIONANDO AO INATIVO O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. 8. O DECRETO Nº 6.493/2008 REGULAMENTOU A GDASS, ESTABELECENDO NO § 1º DO ART. 5º QUE O PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO TERIA INÍCIO TRINTA DIAS APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DAS METAS DE DESEMPENHO, O QUE SE DEU COM A EDIÇÃO DA PORTARIA INSS/PRES Nº 397, PUBLICADA EM 23/04/2009. A PARTIR DESTE MOMENTO, PORTANTO, TENDO SIDO AFASTADO O CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO, DEVE O INATIVO RECEBER A MESMA DE ACORDO COM AS REGRAS ESTIPULADAS PELO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004. 9. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04 PELO ADVENTO DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 11, § 1º DA LEI Nº 10.855/04 TRAZIDA PELA LEI Nº 13.324/16, PORQUANTO O ARTIGO ALTERADO FIXA A PONTUAÇÃO DE 70 (SETENTA) A 100 (CEM) PONTOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS, ENQUANTO O ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04 ESTIPULA, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2009, O VALOR CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) PONTOS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 10. A ALTERAÇÃO PROMOVIDA NA LEI Nº 10.855/2004 PELA LEI Nº 13.324/2016 NÃO TEM A APTIDÃO DE ESTENDER AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS O DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS NO PATAMAR DE 70 (SETENTA) PONTOS, HAJA VISTA QUE, PARA ESTES, CONTINUA A INCIDIR A REGRA CONSTANTE DO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004. 11. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§2º, 3º, 4º, INCISO III E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 12. APELAÇÃO DESPROVIDA.³

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GDASS. EXTENSÃO DE VALORES AOS INATIVOS. DESCABIMENTO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. 1. A controvérsia ora posta a deslinde cinge-se em verificar o direito ao recebimento da GDASS - Gratificação de Desempenho da Atividade de Seguridade Social no mesmo percentual concedido aos servidores da ativa e ao pagamento das parcelas atrasadas. 2. Os servidores aposentados e os pensionistas estatutários do INSS faziam jus à percepção da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social enquanto esta vantagem fosse paga aos servidores da ativa sem o estabelecimento de critérios objetivos, à semelhança do que ocorreu com a antecessora Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, que se tornou gratificação genérica pela ausência de balizamento para sua concessão, conforme entendimento cristalizado na Súmula Vinculante n.º 20 do STF e na Súmula n.º 43 da AGU. Precedentes. 3. A GDASS deixou de ser gratificação de desempenho genérica após a edição do Decreto n.º 6.493/2008 e da Portaria n.º 397 INSS/PRES, publicada em 23.04.2009. 4. "A regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8.º, . EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao servidor ativo (ADIn 575)". 5. Na hipótese em testilha, a autora se aposentou em data anterior à da edição das EC's n.ºs 41/2003 e 47/2005, fazendo jus à paridade com os servidores da ativa e, em consequência, ao recebimento da GDASS nos mesmos percentuais pagos àqueles, nos termos da jurisprudência do STF. No entanto, a alteração trazida pela Lei n.º 13.324/16 ao artigo 11, § 1.º, da Lei n.º 10.855/04, se refere exclusivamente à pontuação dos servidores ativos, não tendo como alcançar a autora, posto que é inativa. 6. Como a autora havia adquirido direito à paridade com os servidores ativos, tinha direito à extensão para o seu caso do índice de 100 (cem) pontos, para fins de recebimento da GDASS, enquanto não fosse definitivamente implantado o primeiro ciclo de avaliação. Entretanto, a partir daquela implantação, em 23.05.2009, cessou o direito à percepção do mesmo índice alusivo à GDASS, já que a avaliação passou a ter por base o trabalho efetivamente prestado, com o que a GDASS assumiu natureza de gratificação devida pro labore faciendo. Daí porque a autora, como inativa, não tem direito à integralidade da GDASS. 7. O egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.º 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.". 8. No caso em tela, diante do desprovimento dado ao apelo da demandante e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios a cujo pagamento foi condenada majorados no percentual de 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, da vigente Lei de Ritos, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da mencionada verba, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do estatuído no art. 98, § 3.º, do Estatuto Processual Civil. 9. Apelação conhecida, porém improvida.⁴

Não se desconhece que a Turma Nacional de Uniformização - TNU, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ (tema 294), em 07/04/2022, fixou a seguinte tese:

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico,

não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Todavia, a mencionada decisão não possui força vinculante, razão pela qual o posicionamento deste juízo segue inalterado. Nesse mesmo sentido, destaco recente julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. INSS. GDASS. PARIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1289. SUSPENSÃO NACIONAL NÃO DETERMINADA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 13.324/2016. LIMITE MÍNIMO DE 70 PONTOS. INAPLICABILIDADE AOS INATIVOS DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. 1. No que tange à alegação de prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, como no presente caso, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Portanto, não se verifica a prescrição do fundo de direito. 2. A Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 11, instituiu a GDASS aos servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições do cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. Por sua vez, o § 6º do art. 11 da Lei 10.855/2004 definiu que os parâmetros e os critérios da concessão da parcela referente à avaliação de desempenho institucional e individual deveriam ser estabelecidos em regulamento. 3. A GDASS teve sua aplicação paritária entre servidores ativos e inativos, diante de seu caráter genérico, até a ocasião em que foi regulamentada (Decreto 6.493/2008), tendo sido posteriormente homologado os resultados do primeiro ciclo de avaliação (Portaria INSS/PRES nº 397), momento em que a supracitada gratificação assumiu o caráter pro labore faciendo, o que permitiu o seu pagamento de modo diferenciado entre servidores ativos e inativos, consoante art. 16 da Lei n.º 10.855/2004, com redação dada pela Lei 11.907/2009. 4. O fato de a Lei nº 13.324/2016 ter aumentado o limite mínimo do valor da GDASS de 30 (trinta) para 70 (setenta) pontos, a ser pago como resultado das avaliações de desempenho, não teve o condão de alterar a natureza pro labore faciendo alcançada pela gratificação, descabendo falar, na hipótese, de violação do direito à paridade remuneratória. Impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. 5. Ausência de qualquer ilegalidade quanto ao tratamento diferenciado em relação aos servidores em atividade e aqueles inativos, uma vez que a nova redação da Lei n.º 10.855/2004, em decorrência da Lei n.º 13.324/2016, não estendeu aos inativos o percentual de 70 (setenta) pontos. 6. Apelo conhecido e provido.⁵

Verifica-se, portanto, que, seja qual for a ótica sob a qual se examinem, os argumentos apresentados na inicial não se sustentam. Por tal razão, é de rigor a total improcedência das pretensões autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **julgo improcedente o pedido.**"

Afirma a Recorrente que a legislação passou a fixar pontuação mínima de 70 pontos, independentemente de avaliação para os servidores da ativa, ostentando o caráter genérico da gratificação. Razão pela qual, entende deve ser estendida aos servidores inativos.

Pontua, ainda, que o tema 294 TNU entendeu favoravelmente pela extensão da pontuação aos inativos em razão do caráter genérico da GDASS.

VOTO

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência apresentada.

De acordo com informações do SIAPE a parte autora é aposentada desde 1984 (evento 13, ANEXO3). Portanto, tem direito a paridade de vencimentos e proventos.

SIAPE-SIST.INTEGRADO DE ADM.DE RECURSOS HUMANOS		SOLICITANTE: 10049372700
DADOS INDIVIDUAIS FUNCIONAIS DO SERVIDOR		Data: 10/09/2024
Mês/ano solicitado:	UFAP do serv.:	Matr de origem :
SET2024	000012444 / DF	848353
Órgão:	Matrícula:	Ident. Única:
57202 - INSS	0915478	9154787
Nome social:	Cadastramento no SIAPE:	
	26OUT1991	
Nome:	Regime Jurídico:	Situação serv.:
MANOELITA MAGNOLIA LISBOA SOUZA	EST REGIME JURIDICO UNICO	02 - APOSENTADO
ADICIONAL TS		
PERCENT. ADICIONAL TS: 26		
APOSENTADORIA		
GRUPO/OCORRENCIA: 19 / 019CF67 101 III 102 I A		
DATA OCORRENCIA : 04SET1984	D.L. - CODIGO :	
NÚMERO:	DATA:	
NUM. PROCESSO : 35301.00000/198 PROPORCIONAL. : 1/1		
GRUPO/OCORRENCIA DA REATIVAÇÃO DA APOSENTADORIA: 0 -		
DECISAO JUDICIAL: NÚMERO DO PROCESSO JUDICIAL:		
DATA REATIVAÇÃO APOSENTADORIA: DATA EFEITO FINANCEIRO:		

Alega a parte autora que a nova redação conferida pela Lei n.º 13.324/2016 ao artigo 11, §1º da Lei n.º 10.855/2004 garantiu aos servidores ativos o pagamento da GDASS na pontuação mínima de 70 pontos. Entretanto, os inativos continuaram a perceber o valor

correspondente a 50 pontos, o que feriria a paridade prevista constitucionalmente no artigo 7º da EC 41/2003.

Sustenta que a pontuação mínima de 70 pontos é garantida aos servidores inativos independentemente da realização de avaliação de desempenho individual e funcional.

Destaco que em matéria de paridade de gratificação de desempenho, entendeu o Supremo Tribunal que os inativos com direito à paridade estipendial deveriam receber valores correspondentes ao pagos aos servidores ativos, enquanto não houvesse aferição individual de produtividade para estes últimos. Nesse sentido, editou a Súmula Vinculante n.º 20:

"A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos."

"Teses de Repercussão Geral"

● **I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo;**

II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

[Tese definida no **ARE 1.052.570 RG**, rel. min. **Alexandre de Moraes**, P, j. 15-2-2018, DJE 42 de 6-3-2018, **Tema 983**.]

2. O Tribunal de origem assentou que é devida a percepção da gratificação **GDASS** no patamar de 60% até que sobrevenha regulamentação e seja instituída avaliação de desempenho dos servidores da ativa. 3. (...), o entendimento proferido pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do **ARE 1.052.570 RG**, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo. Assentou, ainda, que não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução do valor da gratificação dos inativos e pensionistas após a homologação do resultado das avaliações.

[**ARE 1.196.401 AgR**, rel. min. **Roberto Barroso**, 1ª T, j. 30-5-2019, DJE 129 de 14-6-2019.]

O recurso extraordinário não pode ser acolhido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A legislação que instituiu as gratificações em exame determinou sua graduação segundo uma avaliação de desempenho institucional e individual, a ser realizada conforme critérios que serão instituídos por ato do Poder Executivo. Até que sobrevenha a regulamentação e sejam realizadas as avaliações, porém, a lei determina que todos os servidores da ativa receberão pelo mesmo patamar. Nesse contexto, o acórdão recorrido entendeu que a hipótese seria de gratificação dotada de caráter genérico, o que importaria a sua extensão aos servidores inativos ainda beneficiados pela regra de paridade. Vale dizer: aos servidores que tenham se aposentado antes da edição da **Emenda Constitucional 41/2003**, ou que, nos termos de seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto. Esse é, precisamente, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades quando do exame de gratificações análogas à **GDASS**, a exemplo da **GDATA**, objeto da **Súmula Vinculante 20**: (...). Implementadas as avaliações, a vantagem passa a ter caráter *pro labore faciendo*, pelo que deixa de ser extensível aos inativos no mesmo patamar que é paga aos ativos.

[**RE 1.112.425**, rel. min. **Roberto Barroso**, dec. monocrática, j. 19-3-2018, DJE 57 de 23-3-2018.]

Diante do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, a **GDASS** adquiriu caráter *pro labore faciendo* e somente pode ser paga aos inativos no valor previamente fixado em, qual seja, artigo 16 da Lei n.º 10.855/2004.

O entendimento desta 8ª Turma era no sentido de que a alteração legislativa efetuada pela Lei n.º 13.324/2016, no sentido de aumentar a pontuação mínima da **GDASS** a ser recebida pelos servidores ativos de 30 para 70 pontos, não concedia aos inativos e pensionistas o direito ao recebimento de igual pontuação.

Pois, o que justificou o pagamento no patamar genérico fixado para os ativos foi o caráter manifesto de reajuste, que acarretou a instituição das gratificações como se de desempenho fossem, sem a efetivação de avaliação.

Implementadas as avaliações perfez-se o caráter *pro labore faciendo*, não havendo mais que se falar em extensão aos inativos do patamar mínimo assegurado ao servidor da ativa. Destaca-se que, aos inativos foi fixada a pontuação de 50 pontos por liberalidade do legislador. Pois, configurado que a gratificação é *pro labore faciendo* ela até pode ser paga ao ativo e não ser paga ao inativo, ainda que eventualmente o mesmo tenha direito adquirido a paridade de reajuste.

No entanto, não foi esse o entendimento que prevaleceu na TNU. Ao julgar o tema 294, a Turma de Uniformização entendeu, assim como pleiteado pelo Autor, que a pontuação mínima da GDASS possui caráter genérico, de modo que deve ser estendida ao inativo e pensionista com direito à paridade.

Tema	294	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Saber se a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida, nesse patamar, ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliação.				
Tese firmada	A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ	28/08/2021	Juiz Federal David Wilson De Abreu Pardo	07/04/2022	08/04/2022 23/08/2022	RE 1412919/RJ

Assim, ressalvo meu entendimento anterior e passo adotar o entendimento uniformizado pela TNU. E destaco que, em sede de Juizado, a tese fixada pela TNU tem efeito vinculante.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da Autora ao recebimento da GDASS em 70 pontos, bem como condenar o INSS a pagar as diferenças, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, conforme disposto no tema 1.030 do STJ e o termo de renúncia apresentado no evento 7, DECL2.** O pagamento dos atrasados deverá observar a prescrição quinquenal, sendo limitado à alçada dos Juizados Especiais Federais, nos termos do tema 1.030 do STJ. Sobre o montante deverá incidir juros e correção monetária desde a citação, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de parte recorrente vencedora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se. Após, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

1. RE 1395952 AgR / RN; STF, 1ª Turma; Relator: Ministro Luiz Fux; Data da publicação: 14/11/2022.
2. Processo nº 5055866-69.2019.4.02.5101; TRF da 2ª Região, 6ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrland; Data da decisão: 22/02/2021.
3. Processo nº 5030410-20.2019.4.02.5101; TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; Data da decisão: 03/03/2021.
4. Processo nº 5073359-59.2019.4.02.5101; TRF da 2ª Região, 6ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama; decisão 11/03/2020.
5. Processo nº 5012602-06.2022.4.02.5001; TRF da 2ª Região, 7ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Theophilo Antonio Miguel Filho; DJe 10/07/2024.